

1503415-43.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503415-43.2022.8.26.0228 - lauda

#### SENTENÇA

Processo nº:

1503415-43.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO CELESTINO DA SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Pedro Celestino da Silva Junior, devidamente qualificado nos autos nas fls., foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 10/fevereiro/2022, por volta das 17h, nas proximidades da Estação de Metrô Santana, situada na Avenida Cruzeiro do Sul, 3201, Santana, nesta cidade, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, o aparelho celular, marca Samsung, modelo A32, de propriedade da vítima Ítalo Viturino de Souza da Silva.

De acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o réu avistou o ofendido no interior do veículo Nissan March, placas FJW3976, que se encontrava parado na via, com os vidros abertos, tendo deliberado pela prática de roubo; assim sendo, Pedro se aproximou do automóvel e, mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular

descrito, que se encontrava no painel do veículo, e se evadiu correndo; ocorre que, logo após o crime, a vítima começou a perseguir o acusado; policiais militares em patrulhamento de rotina pela região avistaram a perseguição e decidiram abordar o imputado, encontrando em seu poder o aparelho roubado.

A denúncia (fls. 80/81) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/36) e foi regularmente recebida em 18/fevereiro/2022 (fls. 85/86).

O acusado foi citado/notificado (fl. 95) e apresentou resposta à acusação (fl. 105). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams), sendo o acusado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, fixação do regime inicial aberto, reconhecimento da atenuante da confissão, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Durante a instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados, de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

O réu é confesso.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Pedro Celestino da Silva Júnior, 35 anos, confessou a autoria delitiva; estava nas proximidades da Estação Santana quando, ao abrir o farol, correu até o carro da vítima, gritando: perdeu; pegou o celular do suporte e saiu correndo, mas foi perseguido pelo ofendido; foi abordado por ele junto com a polícia (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Ítalo Viturino de Souza da Silva disse que é motorista de aplicativo; ao parar no farol, foi abordado pelo réu que ficou do lado de fora, ao lado do passageiro, dizendo: perdeu, perdeu; em seguida, ele puxou o celular, suporte etc; na sequência, o depoente saiu correndo atrás dele junto com a Rocan que estava nas proximidades; recuperou seus pertences; reconheceu o réu através do Teams áudio sistema SAJ).

O depoente Anderson Luiz Gonçalves de Oliveira, policial militar, narrou que, em operação visando combate a roubo e furto de veículos, no local dos fatos, viu um indivíduo saindo correndo do carro, indo na direção do metrô; foi atrás dele, momento em que viu duas pessoas lutando; as abordou e tomou conhecimento do ocorrido pela vítima; o celular da vítima estava com o réu; houve a confissão informal perante o depoente (áudio sistema SAJ).

A testemunha Felipe da Silva Joaquim, policial militar, ratificou, a integra, o depoimento do colega de farda, em especial, o momento em que visualizaram um tumulto; ao averiguar, a vítima estava discutindo com o réu; o acusado estava portando o celular do ofendido; houve confissão informal do réu (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade do delito, existem provas suficientes da subtração do bem.

\*\*\*\*\* Como se vê, a declaração da vítima somada à confissão do réu, indicam a participação de Pedro no evento.

Portanto, correto afirmar que o envolvimento do acusado restou devidamente comprovado, devendo responder pelo delito praticado.

\*\*\*\*\* O bem subtraído foi recuperado somente após os policiais visualizarem o ofendido perseguindo o denunciado, ocasião em que abordaram o réu, o que torna o delito consumado, uma vez que por um breve espaço de tempo o denunciado obteve a posse tranquila da res.

E, ainda, se assim não fosse, há a Súmula 582, STJ que colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre o acusado. É o quanto basta à condenação.

Note-se que não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que a vítima tenha falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra dos ofendidos, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade – Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral – Pena e regime que não comportam modificação – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Réu reconhecido pela vítima do roubo – Palavra da vítima – Validade – Condenação mantida – Pena criteriosamente estipulada – Regime fechado adequado ao caso – Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

No mais, a Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida.

Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjecturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se à condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. DOSIMETRIA:

Prevê o artigo 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o artigo 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.

O réu possui dois antecedentes e é reincidente.

Assim e atento as demais diretrizes do artigo 59, especialmente os maus

antecedentes, fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal chegando a pena de 4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias multa, mais pagamento de 12 (doze) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e também a majorante da reincidência, efetuo a compensação entre ambas e mantenho a pena no patamar anterior encontrado.

Levando-se em conta as diretrizes estabelecidas nos artigos 33, §2º, 'b' e §3º e 59, todos do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no fechado. Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar Pedro Celestino da Silva Junior, qualificado nos autos, incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias multa, mais pagamento de 12 (doze) dias multa, em regime inicial fechado, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal ao condenado.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, ainda mais agora diante da prolação do édito condenatório, não lhe faculto o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 26 de abril de 20022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.